

MATERIAL COMPLETO · MANUAL DE ORIENTAÇÃO TRIBUTÁRIA

# Regularização de Créditos de PIS/Pasep e Cofins

Conteúdo integral do manual da Receita Federal (jul/2024, v.1.0),  
reorganizado para consulta e impressão.

---

MATERIAL DE ESTUDO · GILBERTO SENA · FONTE: RECEITA FEDERAL

## APRESENTAÇÃO

A Receita Federal tem como objetivo estratégico ampliar as ações de facilitação e assistência ao contribuinte. Medidas de facilitação orientam antes da entrega de declarações/pagamento; medidas de assistência dão a chance de regularizar inconformidades **antes** da autuação e cobrança de multa de ofício. A ação "Regularização de Créditos de PIS/Pasep e Cofins" foi priorizada no Pafis-2024 (Planejamento Anual da Fiscalização, Subsecretaria de Fiscalização/Sufis) para orientar e incentivar a correção de inconsistências na EFD-Contribuições relacionadas à apuração de créditos. O manual é organizado em perguntas e respostas: orientações gerais e 4 orientações específicas — Confronto entre Registros da EFD, Contratação de Transporte de Carga, Insumos na Revenda, e Próprio Contribuinte como Participante.

## 1. ORIENTAÇÕES GERAIS

### Qual o objetivo da ação de assistência tributária?

Auxiliar o contribuinte a corrigir inconsistências identificadas pela Receita sem necessidade de fiscalização, autuação ou multa de ofício — o próprio contribuinte corrige.

### Quais os benefícios da regularização?

- Recolher/parcelar só com acréscimos legais de atraso, sem a multa de ofício do art. 44 da Lei nº 9.430/1996 (75% a 225% do tributo devido).
- Evitar a multa do art. 12 da Lei nº 8.218/1991 (5% do valor das operações omitidas/incorretas).
- Evitar litígio administrativo e judicial.
- Ficar em dia com as obrigações tributárias.
- Poder participar de editais públicos.
- Poder receber benefícios fiscais e financiamentos públicos.

### Como a Receita envia os comunicados?

Por via postal e pela caixa postal do e-CAC. Para os maiores contribuintes (critérios da Portaria RFB nº 390/2023), a comunicação é pelo canal e-Mac.

### Quais contribuintes podem receber o comunicado?

Os que possuem divergências na EFD-Contribuições identificadas pela Receita a partir dos dados analisados.

### É necessário comparecer a uma unidade da Receita?

Não. As alterações nas escriturações e declarações são validadas automaticamente pelos sistemas — não é preciso comparecer a unidade nem protocolar resposta ao aviso.

### Quem não recebeu o comunicado pode regularizar?

Sim — quem se enquadra em alguma das 4 situações deste manual pode regularizar espontaneamente, evitando autuação e multas futuras.

## 2.1 CONFRONTO ENTRE REGISTROS DA EFD-CONTRIBUIÇÕES

### Qual a inconsistência?

Créditos escriturados no Bloco M sob código de tipo indeterminado "199 – outros" (mercado interno tributado), "299 – outros" (não tributado) e "399 – outros" (exportação), sem a respectiva informação nos Blocos A (serviços/ISS), C (mercadorias ICMS/IPI), D (serviços/ICMS) e F (demais documentos). Ou seja, o contribuinte declarou ter crédito sem detalhar sua origem nos blocos analíticos que comprovam o direito ao crédito. Pelo Guia Prático da EFD-Contribuições, toda operação geradora de receita/crédito deve ser prestada no bloco respectivo.

### Como regularizar?

Retificar a EFD-Contribuições incluindo as informações nos blocos corretos (A, C, D ou F) ou ajustando os valores do Bloco M (tipos 199/299/399), de forma que haja compatibilidade entre as informações. Retificar a DCTF correspondente e recolher eventual diferença no código de receita adequado. Dúvidas de preenchimento: página "EFD-Contribuições" no site da Receita Federal (gov.br).

## 2.2 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA

### Qual a inconsistência?

Creditamento de PIS/Cofins sobre fretes de transportador optante do Simples Nacional acima do percentual permitido: aplicaram as alíquotas básicas cheias (7,6% Cofins / 1,65% PIS) em vez das reduzidas. Natureza de crédito envolvida: "14 – Transporte de Cargas, contratação de PF ou PJ transportadora optante do Simples".

### Qual a regra correta?

O crédito deve ser 75% das alíquotas básicas: **5,7% para a Cofins** e **1,2375% para o PIS/Pasep**, aplicadas sobre o valor pago ao transportador. Base legal: §§19 e 20 do art. 3º e inciso II do art. 15 da Lei nº 10.833/2003.

### Como conferir se o transportador era optante do Simples?

Pela ferramenta "Consulta Optantes" da Receita Federal ([www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21](http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21)) — para períodos anteriores, clicar em "Mais Informações".

### Como regularizar?

Identificar as operações com alíquota incorreta, retificar a EFD com as alíquotas corretas (5,7% / 1,2375%), retificar a DCTF e recolher a diferença. O comunicado, quando enviado, traz demonstrativo por mês/registro com valor apurado, valor correto e diferença, além dos CNPJs dos transportadores optantes envolvidos.

## 2.3 INSUMOS NA REVENDA — FUNDAMENTOS LEGAIS

Empresas que atuam exclusiva ou quase totalmente em revenda de mercadorias, mas tomam créditos de PIS/Cofins (CST 50 a 56) das naturezas 02, 03, 09, 10 e 13, quando esses créditos são reservados por lei a quem **produz bens** ou **presta serviços**.

### 1) BENS E SERVIÇOS COMO INSUMO (NATUREZAS 02 E 03)

Art. 3º, incisos I e II, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003: o inciso I trata de "bens adquiridos para revenda" (o único crédito válido para revendedoras); o inciso II trata de "bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção/fabricação de bens destinados à venda" — não se aplica a quem só revende. Fundamentação adicional: Parecer Normativo COSIT/RFB nº 05/2018 (§§40-44 e 168). Jurisprudência citada: Acórdão CSRF nº 9303-012.455 (18/11/2021); AgInt no REsp 1.804.057 (STJ, 04/10/2019); REsp 1.870.757-CE (Min. Herman Benjamin, 04/05/2020); AgInt no REsp 1.457.160/PE (STJ, 01/10/2020).

### 2) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMOBILIZADO (NATUREZAS 09 E 10)

Natureza 09 (depreciação): para empresas comerciais, o crédito está restrito a "edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros usados nas atividades" (art. 3º, VII, Lei nº 10.833/2003; art. 15, II, para o PIS). O crédito sobre depreciação de máquinas/equipamentos para locação a terceiros ou uso em produção/prestação de serviços (art. 3º, VI, e art. 15, II/V, Lei nº 10.865/2004) **não** é permitido a revendedoras. Natureza 10 (valor de aquisição): também associada a bens de produção/serviços, não a revenda (arts. 184-187, IN RFB nº 2.121/2022).

### 3) OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO (NATUREZA 13)

Indício de irregularidade quando originário do registro F100 em duas situações: (a) a descrição em M105/M505 indica tratar-se de insumo ou outro crédito indevido; (b) não identifica claramente a operação de origem. Se consta em registro diferente de F100 (exceto frete de aquisição de mercadorias, em D100), também é indício de erro. Não é permitido incluir na natureza 13: crédito de insumo disfarçado; crédito não permitido ou em registro errado; ou crédito com descrição genérica que impeça verificar a legalidade.

#### Como a atividade da empresa é identificada?

Pela classificação das receitas na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e pelo Código Fiscal de Operação (CFOP) usado nas notas fiscais eletrônicas, cupons fiscais e NFC-e. Tabela "CFOP – Operações Geradoras de Crédito" disponível no Portal do Sped ([sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1681](http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1681)).

#### Como regularizar?

Retificar a EFD para compatibilizar a escrituração com a atividade real da empresa. Atenção: mesmo um crédito legítimo pode estar no registro/natureza errado (especialmente natureza 13), o que também gera penalidade por erro de escrituração. Retificar a DCTF e recolher a diferença apurada.

## 2.4 PRÓPRIO CONTRIBUINTE COMO PARTICIPANTE

### Qual a inconsistência?

Contribuintes que informam o próprio CNPJ no campo "participante" (fornecedor/remetente/prestador) do documento fiscal usado para apurar crédito de PIS/Cofins, em desacordo com a legislação — exceto nas hipóteses legais permitidas, como crédito presumido.

### O próprio contribuinte pode constar como participante?

Em algumas operações, sim. Mas os valores levantados nesta ação correspondem a operações que não geram crédito das contribuições, ou que foram escrituradas com CST 50-56 (tabelas II/III, IN RFB nº 1009/2010) ou em registro indevido.

### Por que isso acontece?

Muitas vezes é erro de correlação entre o documento fiscal e o registro da EFD — é vedado lançar um documento fiscal em registro diferente do estabelecido para aquele tipo de documento. Todos os participantes devem ser identificados na EFD, mesmo que numerosos.

## CORRELAÇÃO CORRETA ENTRE DOCUMENTO E REGISTRO

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Notas fiscais de serviço                                               | Registro A100         |
| Aquisição via NF-e                                                     | Registro C100 ou C190 |
| Devolução de vendas via NF-e                                           | Registro C100 ou C190 |
| Nota de entrada (aquisição de PF/PJ não obrigada a emitir doc. fiscal) | Registro C100 ou C190 |
| Aquisição de energia elétrica (consumidor final)                       | Registro C500         |
| Conhecimentos de transporte                                            | Registro D100         |
| Aquisição de serviços de comunicação                                   | Registro D500         |
| Encargos de depreciação                                                | Registro F120         |
| Aquisição de bens do ativo imobilizado                                 | Registro F130         |

O registro F100 é reservado apenas a operações que, por natureza ou documentação, não cabem em nenhum registro próprio dos Blocos A, C, D ou F. É vedado deixar a descrição das operações em branco ou genérica.

### Como regularizar?

Retificar a EFD-Contribuições do período, corrigindo a correlação entre documentos e registros conforme a legislação. Retificar a DCTF, ajustando os débitos apurados, e recolher eventual diferença no código de receita correto.

## PADRÃO DE CORREÇÃO — COMUM ÀS 4 SITUAÇÕES

(1) Retificar a EFD-Contribuições do período; (2) retificar a DCTF correspondente; (3) recolher eventual diferença de tributo no código de receita correto. Pagamentos, compensações e retificações são validados automaticamente pelos sistemas da Receita — sem necessidade de comparecer a uma unidade ou enviar comprovantes.

## **4 situações, um mesmo caminho: retificar antes de ser fiscalizado.**

Bloco M sem lastro, frete do Simples com alíquota errada, insumo indevido na revenda ou CNPJ próprio como participante — todos se corrigem da mesma forma: retificação espontânea, sem multa de ofício.